

AUFTRAGSVERARBEITUNGSVEREINBARUNG (AVV) — NACH DSK KURZPAPIER NR. 13

Diese Auftragsverarbeitungsvereinbarung (nachfolgend „Vereinbarung“) wird zwischen den Parteien mit Wirkung zum Datum der Unterzeichnung durch die zuletzt unterzeichnende Partei geschlossen. Die Parteien orientieren sich an dem Kurzpapier Nr. 13 der Datenschutzkonferenz (DSK) zur Auftragsverarbeitung.

1. **Bezeichnung der Parteien.** Die Parteien stellen fest, dass der Kunde der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter der Auftragsverarbeiter im Sinne der DSGVO ist. Der Auftragsverarbeiter verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen, wie es das DSK Kurzpapier Nr. 13 unter Ziffer 2 vorsieht.
2. **Vorherige Genehmigung.** Der Auftragsverarbeiter beauftragt keinen anderen Auftragsverarbeiter ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verantwortlichen. Im Fall einer allgemeinen Genehmigung informiert der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen über jede beabsichtigte Änderung und räumt ihm eine angemessene Widerspruchsfrist ein, wie es das DSK Kurzpapier Nr. 13 unter Ziffer 5 empfiehlt.
3. **Unterauftragsverarbeiter-Pflichten.** Beauftragt der Auftragsverarbeiter einen anderen Auftragsverarbeiter, so sind dem anderen Auftragsverarbeiter im Wege eines Vertrags die gleichen Datenschutzpflichten aufzuerlegen, die in dieser Vereinbarung festgelegt sind. Der Auftragsverarbeiter bleibt gegenüber dem Verantwortlichen für die Erfüllung der Pflichten des anderen Auftragsverarbeiters vollumfänglich verantwortlich.
4. **Internationale Übermittlungen.** Der Auftragsverarbeiter übermittelt personenbezogene Daten in ein Drittland nur, wenn die Voraussetzungen von Kapitel V DSGVO erfüllt sind. Insbesondere akzeptiert der Auftragsverarbeiter die EU-Standardvertragsklauseln (Durchführungsbeschluss (EU) 2021/914) als geeignete Garantie im Sinne von Art. 46 DSGVO, sofern kein Angemessenheitsbeschluss nach Art. 45 DSGVO vorliegt.
5. **Meldung von Datenschutzverletzungen.** Der Auftragsverarbeiter meldet dem Verantwortlichen eine personenbezogene Datenverletzung unverzüglich und in jedem Fall innerhalb von vierundzwanzig (24) Stunden, nachdem ihm die Verletzung bekannt geworden ist. Die Meldung beschreibt die Art der Verletzung sowie die Kategorien und ungefähre Anzahl der betroffenen Personen und enthält alle Informationen, die der Verantwortliche zur Erfüllung seiner Meldepflichten nach Art. 33 DSGVO benötigt.
6. **Audit-Rechte und Rückgabe.** Der Auftragsverarbeiter ermöglicht dem Verantwortlichen die Überprüfung der Einhaltung dieser Vereinbarung, wie es das DSK Kurzpapier Nr. 13 unter Ziffer 7 vorsieht. Nach Beendigung der Verarbeitung gibt der Auftragsverarbeiter die personenbezogenen Daten zurück und löscht bestehende Kopien oder stellt eine schriftliche Löschbestätigung aus.